索 引 号：	727471655/2024-00021
信息分类：	其他法定信息
发布机构：	巴州区应急管理局
发文日期：	2024-08-07
文　　号：	
关 键 词：	

巴州区宕梁街道办事处“5•14”一般高处坠落事故调查报告

2024-08-07 16:11　来源： 巴州区应急管理局

2024年5月14日9时33分许，巴州区宕梁街道办事处天下城小区*栋***室进行装修作业时，发生一起工人高处坠落安全事故，导致张*荣一人死亡，直接经济损失约44万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，巴中市巴州区人民政府成立了巴州区宕梁街道办事处“5·14”一般高处坠落事故调查组，依法开展事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

巴中市经济开发区二九集成装饰经营部，类型：个体工商户；经营者：章**,经营范围：全屋集成装饰，建材销售。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）天下城小区*栋***室装修合同细节

2024年2月29日，天下城小区*栋***室房主张*与二九集成装饰经营部经营者章**签订了家装装饰工程合同，甲方（包方）为张*，乙方（承包方）为二九集成装饰经营部。合同约定乙方承包天下城小区*栋***室总建筑面积91平方米的住室内装饰工程，承包方式为包工包料，总造价为90000.00元（大写：玖万元整），自2024年3月2日起，工期90天，工程款四次付清，验收合格时结清尾款。合同明确了在施工生产过程中违反安全操作规程、防火条例导致的安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。

2024年4月21日，章**与其姐姐章**签订了门窗订货合同。购货方为章**，售货方为章**。合同总价8000.00元（大写捌仟元整），合同约定天下城小区*栋***室门窗安装由章**以包工包料方式承包，验收合格时结清尾款。

事故发生前几天，章**联系工人李*成，口头约定以每平方米50元的价格，安排李*成到天下城小区*栋***室进行门安装劳务作业，内容包括测量尺寸、打胶、安装窗框和玻璃等。5月14日前，李*成已完成了尺寸测量及厨房和客厅阳台框的安装作业。5月13日李*成私下联系张*荣，口头约定5月14日起，张*荣代替李*成到天下城小区*栋***室进行门窗安装

成剩余作业，按照每平方米25元，由李*成向张*荣支付工钱，完工后结算。5月14日当天，张*荣带上妻子王*容第一次到天城小区*栋***室进行安装作业，随即张*荣发生坠落事故。

（三）事故发生经过

事发时，张*荣和妻子王*容正在安装厨房玻璃，过程中王*容一直拉着张*荣，9时33分许，王*容离开张*荣前往客厅查看玻璃是否送至现场，正返回厨房工作区域时听见声响，到厨房时发现张*荣不见，随即跑到楼下，发现张*荣倒在地上。事故现场的业主立即拨打“120”，“120”赶到现场宣布张*荣死亡。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于巴州区宕梁街道办事处天下城小区*栋***室厨房阳台。勘验时，张*荣位于该厨房阳台下方1楼面，已无生命迹象，该厨房阳台有一具脚手架高79厘米，现场有玻璃胶、黑胶、螺丝枪等工具，有一堆玻璃边框。厨房台窗户框长度202厘米，总高252厘米，未安装玻璃的洞口高192厘米且未设置安全防护。脚手架距离1楼地面垂直高度约2.9米，1楼张*荣坠落地面处有一处血迹，有一具胶枪、皮带扣和吊坠。未发现张*荣佩戴安全帽、安全绳等防护用品。

（五）人员伤亡和直接经济损失

此次事故共造成1人死亡，直接经济损失约44万元。

二、事故应急处置情况

事故发生后，现场业主立即拨打了“110”、“120”。上午9时40分左右，“120”赶到现场后，宣布张*荣死亡。经公安部现场勘察、调查走访后，排除了刑事案件的可能。章**、章**、李*成于2024年6月5日与死者家属达成赔偿协议，赔偿金总计44万元。

三、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

张*荣作业时未佩戴安全劳动防护用品，张*荣在未设置安全防护设施的高处临边冒险作业，是导致事故发生的直接因。

（二）间接原因

天下城小区*栋***室装修施工现场无人监管，在装修作业过程中死者张*荣疏忽大意，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

根据《四川省生产安全事故调查处理工作指南》（川安办〔2022〕65 号）2.1 生产安全事故定义：**生产安全事故**，是生产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，伤害人身安全和健康、损坏设备设施或者造成直接经济损失，导致生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件。**生产经营单位**，是指一切合法或者非法从事生产经营活动企业、事业单位和个体经济组织以及其他组织。包括国有企业事业单位、集体所有制的企业事业单位、股份制企业、中外合经营企业、中外合作经营企业、外资企业、合伙企业、个人独资企业等。**生产经营活动**，是指在工作时间和工作场所，为实某种生产、建设或者经营目的而进行的活动。包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。

经调查，章**经营的巴中市经济开发区二九集成装饰经营部属无雇工的个体工商户，不具有生产经营单位要素。章与房主张*签订的合同、章**与章**签订的合同，均属个人房屋装修承揽合同，个人房屋装修承揽合同未纳入建设工程施合同管理，不具有商业性质。天下城小区*栋***室属张*自购房用于居住。因此，建议对该起事故不作为生产安全责任事调查处理，建议不予立案。

四、事故整改和防范措施建议

（一）提高安全主体责任意识

巴中市经济开发区二九集成装饰经营部要认真汲取事故的教训，严格落实安全生产主体责任，加强对装修施工现场日常安全监督管理，深入排查治理事故隐患，坚决杜绝安全事故再次发生。

（二）加强物业安全巡逻力度

建议相关行业主管部门、辖区属地严格督促社区物业，加强安全检查巡逻力度，对违规装修，存在安全隐患的装修工现场，督促整改，拒不整改的及时向相关部门汇报，严厉打击冒险施工作业。

（三）加强安全文明施工宣传

各辖区街道及相关部门要加强对社区、物业安全宣传教育，充分利用好新媒体，微信群等形式，对新建楼盘新装修目业主及装修公司进行安全教育警示，做好开工安全交接，推动属地安全水平整体提升。

巴州区宕梁街道办事处“5·14”一般高处坠落事故调查组

2024年7月24日

扫一扫在手机打开当前页

加入收藏 - 网站地图 - 联系我们 - 版权声明

主管：巴中市巴州区人民政府 主办：巴中市巴州区人民政府办公室 地址：四川省巴中市巴州区文庙街121号

联系电话：0827-5223221 网站标识码：5119020013 蜀ICP备12018279号-1 川公网安备 51190202000184

党政机关 政府网站找错 适老化无障碍服务